

# 대한무역투자진흥공사 상임감사

## 권고 · 개선요구

제 목 IKP 입주운영 관련 규정 미흡 등

소 관 부 서 ★★ / ●●

조 치 부 서 ★★ / ●●

내 용

### 1. 업무개요

「외국인투자 촉진법<sup>1)</sup>」 제15조는 ‘외국인투자자와 관련된 상담·안내·홍보·조사·연구와 민원사무의 처리 및 대행, 창업보육, 그 밖에 외국투자가 및 외국인투자기업에 대한 지원업무를 종합적으로 수행하기 위하여 대한무역투자진흥공사<sup>2)</sup>에 외국인투자지원센터를 둔다’고 규정하고 있다. 여기에서의 외국인투자지원센터는 공사의 조직인 Invest KOREA<sup>3)</sup>의 광의의 개념으로, IK는 위와 같은 업무를 수행하기 위하여 조직 내에 외국인투자자와 관련된 상담·안내·민원 사무의 처리 및 대행 업무 등을 수행하는 투자종합상담실, 외국인투자자와 관련된 조사·연구 업무 및 그 밖에 유치 지원 업무를 수행하는 투자유치실, 외국인투자자와 관련된 종합계획 수립, 창업보육, 홍보 등의 업무를 수행하는 ★★을 두고 있다.

IK는 창업보육시설인 Invest KOREA Plaza<sup>4)</sup>를 운영하며, 외국인투자기업에 IKP 내 사무 공간(투자가전용 사무실)<sup>5)</sup>을 임대하고 있다. ●●은 IKP 내 외국인투자가 및 투자유치 유관기관의 입주 유치 및 지원 업무를 담당하면서,<sup>6)</sup> 「외국기업창업지

1) 이하 외국인투자촉진법을 ‘외촉법’, 외국인투자촉진법 시행령을 ‘외촉법 시행령’이라고 함

2) 이하 ‘공사’라고 함

3) 이하 ‘IK’라고 함

4) 이하 ‘IKP’라고 함

5) 이하 ‘사무실’이라고 함

원연구센터 관리운영규정<sup>7)</sup>」, 「외국기업창업지원연구센터 운영지침<sup>8)</sup>」, 「IKP 입주 기업선정위원회 운영세칙<sup>9)</sup>」에 창업보육과 관련된 세부사항을 두어 관리·운영하고 있다.

## 2. 감사대상<sup>10)</sup>

입주기업 심사, 입주요건 등에 대해서는 외부의 지적이 계속되고 있으나 이와 관련된 감사는 IKP 운영을 시작한 이후 장기간 이루어지지 않았다. 이에 감사실은 IKP 운영의 기준이 되는 관련규정을 전반적으로 점검하면서 특히 법적 리스크가 높은 4가지 사항(① 수의계약의 근거가 적절한지, ②, ③ 갱신요건 및 관련규정 등이 적절한지, ④ 입주기업선정위원회<sup>11)</sup> 구성 및 운영이 적절한지)에 중점을 두고 이번 감사를 실시하였다.

외국인투자기업에 대한 사무실 임대는 수의계약의 방식으로 이루어지고 있는데, 해당 팀에서 수의계약의 근거로 삼는 관계규정이 적절한지 살펴보고, 해당 규정이 적절하지 않은 경우 별도로 다른 수의계약의 근거가 있는지 점검한 후, 수의계약의 근거가 마땅하지 않은 경우 그 해결방안을 제시하고자 한다.

또한 ●●은 임대기간에 따라 갱신요건을 두고(운영지침 제9조), 그와 같은 요건을 충족하였는지를 심사하여 갱신여부를 결정하고 있는데, 먼저 ●●의 임대행위의 법적 성격이 무엇인지 살펴보고, 그와 같은 갱신요건이 「상가건물임대차보호법<sup>12)</sup>」에 저촉되는 것은 아닌지 검토한 후 법적분쟁가능성에 대비하여 보완이 필

6) 「직제규정」 제25조, 같은 규정 시행세칙 제5조 제1항 제2호 [별표4]

7) 이하 ‘운영규정’이라고 함

8) 이하 ‘운영지침’이라고 함

9) 이하 ‘운영세칙’이라고 함, 이하 운영규정, 운영지침, 운영세칙 등을 통칭하는 경우 ‘관련규정’이라고 함.

10) 본문 3.항의 쟁점별 검토 과정에서 ‘관계법령 및 판단기준’을 불가분적으로 언급할 필요가 있어, 중복을 피하기 위해 별도 항으로 ‘관계법령 및 판단기준’을 두지 않았음.

11) 이하 ‘위원회’라고 함

12) 이하 ‘상가임대차보호법’이라고 함

요한 부분은 없는지 살펴보고자 한다.

다음으로 위 임대차계약을 함에 있어 방침을 마련하고 있는 관련규정의 내용 및 임대차계약서 내용을 검토하여 보완이 필요한 부분이 있다면 사전에 보완, 개선함으로써 법적 리스크를 줄이고자 한다. 특히 입주기업의 선정 및 갱신 등과 관련된 사항을 심의하는 기구인 위원회의 위원 구성 및 심의방식의 적절성, 이해충돌방지 장치 마련여부 등을 살펴보고, 보완이 필요한 부분이 있다면 그에 대한 개선방안을 제시하고자 한다.

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

#### [수의계약 근거]

##### 가. 서설

●●은 수의계약 근거로 계약사무규칙 제8조 제4호 ‘국가안전보장, 외교관계, 공익목적, 그 밖에 이에 준하는 사항으로서 비밀리에 계약을 체결할 필요가 있는 경우’를 들고 있다.

위 수의계약의 근거가 적절한지 살펴보기 위해서는, 먼저 외촉법 제13조의 규정과 계약사무규칙 제8조의 관계에 대해 검토할 필요가 있다. 즉 외촉법 제13조는 일정한 조건을 충족한 외국인투자기업에 수의계약이 가능하도록 함으로써 외국인투자를 지원하고 외국인투자에게 편의를 제공할 수 있도록 특별한 규정을 두고, 계약사무규칙 제8조는 공공기관이 예외적으로 수의계약으로 할 수 있는 경우에 대한 일반규정을 두고 있는데, 외국인투자기업에 대한 수의계약과 관련하여서는 외촉법 제13조가 특별규정으로써 계약사무규칙 제8조의 적용을 배제하는 것인지 아니면 병

존하는 것인지 먼저 검토가 필요하다.

병존하는 것이 가능하다면, 다음으로 ●●이 수의계약 근거로 삼는 계약사무규칙 제8조 제4호가 적절한지 검토하고, 해당 규정이 적절하지 않은 경우 별도로 다른 수의계약의 근거가 있는지, 수의계약의 근거가 마땅히 없는 경우 이를 해소하기 위한 방안을 함께 고민해보고자 한다.

## 나. 외촉법 제13조와 계약사무규칙 제8조의 관계

### 1) 관련규정

외촉법 제13조 제1항 본문은 ‘기획재정부장관, 국유재산을 관리하는 중앙관서의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 장은 국가·지방자치단체·공공기관 또는 지방공기업(이하 “국가 등”이라 한다)이 소유하는 토지·공장 또는 그 밖의 재산(이하 “토지 등”이라 한다)을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률의 관련 규정에도 불구하고 수의계약으로 외국인투자기업 또는 외국인투자환경 개선시설 운영자에게 사용·수익 또는 대부(이하 “임대”라 한다)할 수 있다’고 규정하고 있다. 같은 조 제2항은 ‘제1항에 따라 토지등을 임대받을 수 있는 외국인투자기업은 대통령령으로 정하는 최저 외국인투자비율을 충족한 기업에 한하며, 임대받은 후에는 임대받은 날부터 대통령령으로 정하는 기간 동안 최저 외국인투자비율을 유지(산업통상자원부령으로 정하는 기간의 범위에서 일시적으로 유지하지 못하는 경우는 제외한다. 이하 같다)하여야 한다. 다만, 고용창출 규모, 외국인투자금액 및 기술이전 효과 등 국민경제에 대한 기여도가 큰 외국인투자기업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다’고 규정하고 있다.

외측법 시행령 제19조 제1항은 ‘법 제13조 제2항 본문에서 “대통령령으로 정하는 최저 외국인투자비율을 충족한 기업”이란 외국인투자가가 해당 외국인투자기업의 의결권 있는 주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 소유하는 기업을 말한다’고 규정하고, 같은 조 제2항은 ‘법 제13조 제2항 본문에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 법 제13조 제1항에 따른 수의계약체결일부터 5년을 말한다’고 규정하고 있다.

한편 계약사무규칙 제8조 제1항은 ‘기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 할 수 있다’고 규정하며,<sup>13)</sup> ‘국가안전보장, 외교관계, 공익목적, 그 밖에 이에 준하는 사항으로서 비밀리에 계약을 체결할 필요가 있는 경우(제4호)’, ‘국가계약법 시행령 제26조 제1항·제2항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우(제7호)’ 등 일반적인 수의계약 사유를 규정하고 있다. 국가계약법 시행령 제26조 제1항은 제1호부터 제5호까지 수의계약 사유를 나열하고 있는데, 그 중 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 6)은 ‘계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약’을 수의계약 사유로 규정하고 있다.

## 2) 외측법 제13조와 계약사무규칙 제8조의 관계

계약사무규칙은 외측법 제13조 제1항의 ‘각 호 관련규정’인 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 하위법령인데, 위 조항의 ‘다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률

13) 계약사무규칙 제8조 제1항 각 호의 내용은 ‘첨부 1’ 참조

의 관련 규정에도 불구하고'의 의미를 어떻게 해석할지 문제된다.

여기에서 외촉법 제13조가 계약사무규칙 상 수의계약 사유의 적용을 배제하는 것이라고 본다면, '외촉법 제13조 제2항 본문 또는 단서 각 호의 요건을 충족하는 경우에만 수의계약이 가능하고, 그 외 계약사무규칙 제8조 수의계약 사유로는 외국인 투자기업에 수의계약을 할 수 없는 것'이 되고, 반면 병존하는 것이라고 본다면, '외촉법 제13조 제2항 본문 또는 단서 각 호의 요건을 충족하는 경우 그에 따라 수의계약이 가능하고, 그 외 계약사무규칙 제8조 수의계약 사유를 충족하는 경우에도 해당 규정에 근거하여 수의계약을 할 수 있는 것'이 된다.

한편 외촉법 제13조 제2항은 2012. 12. 11. 법률 제11535호로 개정 시 신설되었는데, 개정이유는 '양질의 외투기업에 한하여 수의계약 혜택이 돌아갈 필요가 있다는 점에서 최저 외국인투자비율 등 일정 요건을 충족하는 외국인투자기업에 대해서만 수의계약이 가능하도록 하기 위함'이다. 외촉법 제13조 제2항 본문 또는 단서 각 호의 요건을 충족하지 않는 경우 계약사무규칙 제8조에 따라 수의계약이 가능하다고 하면, 위와 같이 개정된 외촉법의 취지가 몰각될 우려가 있는 것은 아닌지 의문이 든다. 이 부분을 이해하기 위해서는 해당 규정의 연혁·개정이유를 살펴볼 필요가 있다.

#### ○ 외촉법 연혁<sup>14)</sup>

1997년 외환위기를 맞아 정부는 외국인투자야말로 당면한 경제위기 극복의 지름길이라는 인식 하에 1998년 외촉법을 제정하였고, 외국인투자 유치정책을 기존 '해외차관·규제 중심체제'에서 '외국인투자 지원 중심체제'로 전환하였다.

그 후 안정적인 외자확보가 가능해지자 정부에서는 2003. 12. 21. 외촉법을 개정하여 외국인투자로 인한 고용창출·기술이전효과 등의 기대효과를 종합적으로 검토하여 선별지원을 하는 것으로 외

14) 감사원, 외국인투자 지원제도 운용실태 감사결과 처분요구서(2011. 6.), 특히 p3~6 참조

국인투자 유치정책의 초점을 '외자확보' 뿐만 아니라 '투자성과 확보'에도 두기 시작하였다.

2009. 5. 17.에는 '외국인투자유치제도 강화방안'을 수립하여 외국인투자 유치의 전략적 지향점을 투자규모의 양적 증대에서 산업·경제 기여도 등 파급효과 및 녹색성장·신성장동력 등 국가산업발전 전략과의 연계성을 강조하는 "선택과 집중"으로 전환하고, 이에 맞는 외국인투자 지원체제로 개편하기 위한 전략, 정책과제를 추진하였다.

감사원은 이와 같은 외국인투자 유치제도 개선을 지원하고자 2011. 6. 지식경제부, 기획재정부 등을 대상으로 외국인투자 지원제도 도입취지에 맞는 외자유치에 실제 지원혜택이 제공되는지 여부, 외투 기업의 투자 의무 이행에 대한 사후관리의 적정성 등에 대한 감사를 실시하였다.

감사원은, '① 외촉법 도입 당시와 크게 달라진 외환수급 상황, ② 국내기업들의 재무구조 개선 및 투자여력 증대, ③ 외국인투자의 형태 및 동기가 다양한 점, ④ 정책목적상 외국인투자 지원혜택이 필요한 기업과 실제 수혜기업 간 불일치가 있다는 점 등을 감안할 때, 일정 규모 이상 외자를 유치하기만 하면 외국인투자 지역 입주 및 수의계약에 의한 국·공유재산 매각 등 각종 지원혜택을 받을 수 있도록 한 현행 외국인투자 지원제도에 대한 재검토가 필요함을 지적하였다. 감사원은 또한 외국인투자 지원제도는 국내기업과 차별적으로 특혜를 부여하는 제도이므로 운용과정에서 제도 취지에 맞는 외국인투자에 한하여 제한적으로 운용되는 것이 국내기업과의 형평성 문제 등으로 인한 부작용을 줄이고 외국인투자 유치성과를 극대화할 수 있기에, 일률적인 지원혜택을 부여하기보다는, 사업고도화 및 국가발전전략 등 전략적 목표 하에서 유치가 필요한 외국인투자자에 대해서만 선별적으로 혜택을 제공하되 지원대상에 포함될 경우에는 집중적인 혜택을 제공하는 것이 국가경제적으로도 맞다는 점을 지적하였다.

### ○ 외촉법령 개정이유·내용

외촉법 제13조 제2항은 당초 외국인투자(최소 투자금액 1억원, 투자비율 10% 또는 임원선임계약, 1년 이상의 물품 및 원자재공급계약 등)에 해당하여 일단 외투기업으로 등록되면 실질적 외자유치 효과가 없는 경우에도 국·공유지 수의매각, 임대 등을 할 수 있었으나, 2012. 12. 11. 법률 제 11535호로 최저 외국인투자비율 등 일정요건을 충족, 해당 비율의 최소 유지기간을 충족하는 외국인투자기업에 대해서만 수의계약이 가능하도록 개정되었다. 이와 같이 개정된 이유는 '일부 지자체 등에서 외국인투자 유치 효과에 대한 고려 없이 수의계약제도를 운용하는 사례가 발생하고 있다는 감사원 지적에 따라, 수의계약이 허용되는 대상을 최저 외국인투자비율 및 해당 비율의 최소 유지기간 등의 요건을 충족하는 외투기업에 한정하려는 것으로, 양질의 외투기업에 한하여 수의계약 혜택이 돌아갈 필요가 있다는 점을 반영한 것'이라고 한다.<sup>15)</sup>

15) 지식경제위원회 수석전문위원 김호성, 외국인투자 촉진법 일부개정법률안 검토보고서(정부제출), 2012.11., p3~5 및 p9~10, 법제처 국가법령정보센터, 외촉법(법률 제11535호, 2012. 12. 11. 일부개정) 제

[표1] '2012. 12. 11. 법률 제11535호로 개정된 외촉법'의 개정 전후 비교

| 개정 전                                                                                                                                                         | 개정 후                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>외국인투자촉진법 시행령 제2조 제1항에 따라, <u>외국인 투자(최소 투자금액 1억원, 투자비율 10% 또는 임원선 임계약, 1년 이상의 물품 및 원자재 공급계약 등)에 해당 하여 일단 외투기업으로 등록되면 실질적 외자유치 효과가 없는 경우에도 수의계약이 가능</u></p> | <p>수의계약이 허용되는 대상을 최저 외국인투자비율 및 해당 비율의 최소 유지기간 등의 다음과 같은 요건을 충족하는 외투기업에 한정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원칙요건: <u>외국인투자비율 30%, 동 외국인 투자비율의 5년 이상 유지</u></li> <li>- 예외요건 <ul style="list-style-type: none"> <li>. 고용창출 규모(현금지원 대상 이상 규모의 고용창출)</li> <li>. 외국인투자금액(개별형 외국인투자지역 최소금액 이상의 외국인투자 금액) [제조업 3천만불, 관광업 2천만불, 물류업 1천만불 이상 등]</li> <li>. 기술이전 효과(고도기술수반사업 및 산업지원서비스업으로 지정 받은 경우)</li> </ul> </li> </ul> |

[표2] 2012. 12. 11. 법률 제11535호로 개정된 외촉법 제13조 내용

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>외국인투자촉진법(법률 제11535호, 2012. 12. 11., 일부개정) 제13조(국유·공유 재산의 임대 및 매각)</b> ① 기획재정부장관, 국유재산의 관리청, 지방자치단체의 장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 한다)의 장 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공기업(지방직영기업은 제외하며, 이하 이 조에서 "지방공기업"이라 한다)의 장은 국가·지방자치단체·공공기관 또는 지방공기업이 소유하는 토지·공장 또는 그 밖의 재산(이하 "토지등"이라 한다)을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률의 관련 규정에도 불구하고 수의계약으로 외국인투자기업 또는 외국인투자 환경 개선시설 운영자(이하 이 조 및 제14조에서 "외국인투자기업등"이라 한다)에게 사용·수익 또는 대부(이하 "임대"라 한다)하거나 매각할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「국유재산법」</li> <li>2. 「공유재산 및 물품 관리법」</li> <li>3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」</li> <li>4. 「도시개발법」</li> <li>5. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」</li> <li>6. 「어촌·어항법」</li> <li>7. 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」</li> </ol> <p>② 제1항에 따라 토지등을 사용·수익 또는 대부받거나 매입할 수 있는 외국인투자기업은 대통령령으로 정하는 최저 외국인투자비율을 충족한 기업에 한하며, 같은 항에 따른 수의계약 후에는 대통령령으로 정하는 기간 동안 최저 외국인투자비율을 유지(산업통상자원부령으로 정하는 기간의 범위에서 일시적으로 유지하지 못하는 경우는 제외한다. 이하 같다)하여야 한다. 다만, 고용창출 규모, 외국인투자금액 및 기술이전 효과 등 국민경제에 대한 기여도가 큰 외국인투자기업으로서 대통령령으로 정하는 기준을 갖춘 경우에는 그러하지 아니하다. &lt;신설 2012. 12. 11., 2013. 3. 23.&gt;</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

위와 같이 외촉법이 개정됨에 따라, 2013. 6. 11. 같은 법 시행령도 '외국투자자

가 해당 외국인투자기업의 의결권 있는 주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 소유하고 수의계약을 체결한 후에도 그 투자비율을 최소 5년 동안 유지하는 것을 원칙으로 하되, 국민경제 기여도가 큰 신규고용 창출 및 대규모의 외국인투자, 조세특례제한법에 따른 조세감면의 결정을 받은 고도의 기술을 수반하는 사업 등에 상당한 기여를 하는 사업으로 외국인투자위원회의 심의를 거쳐 필요하다고 인정되는 경우에는 예외를 인정'하도록 수의계약의 요건 및 예외기준을 구체화하면서, 위와 같이 개정된 이유를 '외국인투자기업이 수의계약을 통하여 국유, 공유재산을 임대 또는 매입하도록 허용하는 경우 양질의 외국인투자가 실질적으로 이루어지도록 하기 위함'으로 밝히고 있다.<sup>16)</sup>

**[표3] 2013. 6. 11. 대통령령 제24585호로 개정된 외축법 시행령 제19조 내용**

**외축법 시행령**(대통령령 제24585호, 2013. 6. 11. 개정) **제19조(국유·공유재산의 임대 등)** ① 법 제13조제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 최저 외국인투자비율을 충족한 기업"이란 외국투자자가 해당 외국인투자기업의 의결권 있는 주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 소유하는 기업을 말한다. 이 경우 최저 외국인투자비율을 산정할 때 대한민국국민(제3조에 해당하는 자는 제외한다)이나 대한민국법인이 주식이나 출자지분을 직접 또는 간접으로 소유한 외국법인의 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제116조의2 제11항 및 제12항의 계산방법에 따라 산정한 소유비율을 외국인투자비율에 산입하지 아니한다. <신설 2013. 6. 11.>

② 법 제13조 제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 법 제13조 제1항에 따른 수의계약체결일부터 5년을 말한다

이와 같이 개정된 외축법에 따르면 원칙적으로 외국투자자가 해당 외국인투자기업의 의결권 있는 주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 소유하는 기업이 아닌 경우 수의계약이 불가한데, 일반규정인 공기업 준정부기관 계약사무 규칙에 따르면 외국투자자가 해당 외국인투자기업의 의결권 있는 주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 소유하지 않더라도 수의계약이 가능해 결과적으로 양질의 외투기업에 한해 수의계약 혜택이 돌아가도록 한 개정취지가 무색해지는 것은 아닌

16) 법제처 국가법령정보센터, 외축법 시행령(대통령령 제24585호, 2013. 6. 11. 개정) 제정·개정이유 참조

지 의문이다.

그런데 법해석의 출발점은 법의 문언으로, 문언상 '외측법 제13조 제2항 각호에서 규정하는 경우는 물론이고 이에 더하여 일반규정인 계약사무규칙 제8조에서 정하는 경우에도 수의계약을 할 수 있다'고 해석되는데, 위와 같은 우려(의문)만으로 문언의 가능한 범위를 넘어 계약사무규칙의 적용이 배제된다고 보는 것은 합리적이지 않다(대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결\*, 대법원 2017. 2. 15. 선고 2014다19776, 2014다19783 판결 참조). 또한 일반규정인 계약사무규칙 제8조의 사유에 더하여 별도의 요건을 충족하는 경우 수의계약이 가능하도록 특례가 신설된 것인데, 그러한 특례를 이유로 일반규정에 따른 수의계약을 제한하는 것은 오히려 위 특례 규정 신설 취지에 반할 우려가 있다.

#### [표4] 2006다81035 판결 중 관련 내용

\* 요컨대 법해석의 목표는 어디까지나 법적안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 한다. 그리고 그 과정에서 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 나아가 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 앞서 본 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석이 되도록 하여야 한다. 한편 법률의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없고, 어떠한 법률의 규정에서 사용된 용어에 관하여 그 법률 및 규정의 입법 취지와 목적을 중시하여 문언의 통상적 의미와 다르게 해석하려 하더라도 당해 법률 내의 다른 규정들 및 다른 법률과의 체계적 관련성 내지 전체 법체계와의 조화를 무시할 수 없으므로, 거기에는 일정한 한계가 있을 수밖에 없다(위 2006다81035 판결).

소관부처인 산업부도 외측법 제13조가 계약사무규칙 상 수의계약 사유의 적용을 배제하는 것인지에 대해 '국가계약법 등의 타 법률의 적용이 배제되는 것으로 보기는 어려운 것으로 판단된다'고 회신\*하고 있고, 준감사인(법무법인 바른 한서희 변호사) 역시 '계약사무규칙은 각 호의 법률 중 하나인 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 하위규정이고, “관련 규정에도 불구하고”의 문언적 해석 및 안전번호

07-0087호 법령해석사례\*\*에 비추어 외촉법 제13조 제2항 각호에서 규정하는 경우는 물론이고 이에 더하여 일반규정인 계약사무규칙 제8조에서 정하는 경우에도 수의계약을 할 수 있다'는 의견을 제시하였다.

**[표5] 질의민원에 대한 산업부 회신내용 발췌**

일반적으로 국공유재산은 국유재산법 등 관련 규정에서 사용·수익 또는 대부 시 원칙적으로 공개입찰을 하도록 규정하고 있으나, 외촉법 제13조는 '외국인투자의 촉진'이라는 법의 목적 달성을 위해 외국인투자기업에 한해 예외적으로 수의계약으로 할 수 있음을 규정하고 있습니다. 이는 외국인투자비용 등 외촉법령에서 정하는 조건을 충족한 외국인투자기업에게 지방자치단체, 공공기관 등이 소유·관리하는 토지 등에 대해 경쟁입찰이 아닌 수의계약으로 사용·수익 또는 대부를 할 수 있다는 의미인 것이며, 실제 수의계약의 진행여부는 해당 지방자치단체, 공공기관 등에서 외촉법, 국·공유재산법 등 관련 법령을 고려하여 결정하여야 할 사안이라 할 수 있습니다. 참고로, 외촉법상 규정되지 않거나 적용될 수 없다는 사유로 국가계약법 등의 타 법률의 적용이 배제되는 것으로 보기는 어려운 것으로 판단됩니다.

**[표6] 안건번호 07-0087호 법령해석사례 관련 내용**

외촉법 제13조 제1항에 따르면 재정경제부장관, 국유재산의 관리청, 지방자치단체의 장, 정부투자기관의 장 또는 지방공기업의 장은 국가, 지방자치단체, 정부투자기관 또는 지방공기업이 소유하는 토지 등의 재산을 국유재산법, 지방재정법, 정부투자기관관리기본법 등의 관련규정에 불구하고 수의계약에 의하여 외국인투자기업 등에게 사용, 수익 또는 대부하거나 매각할 수 있도록 되어 있다. 위 규정은 국·공유재산과 그에 준하는 공익성을 가지고 있다고 할 수 있는 정부투자기관, 지방공기업 소유의 토지 등을 보호하고 그 취득, 유지, 보존 및 운용과 처분의 적정을 기하기 위하여 국유재산법, 지방재정법 등이 국·공유 재산 등의 처분 등에 대하여 엄격히 제한하고 있음에도 불구하고, 외국인투자를 촉진하기 위하여 예외적으로 이러한 제한을 완화하여 외국인투자기업 등에게는 국공유재산 등을 수의계약의 방법에 의하여 사용, 수익, 대부 또는 매각할 수 있도록 특례를 규정한 것이다.

결과적으로 외촉법 제13조 제2항 각호에서 규정하는 경우는 물론이고 이에 더하여 일반규정인 계약사무규칙 제8조에서 정하는 경우에도 수의계약을 할 수 있다고 해석하는 것이 타당하다고 생각된다.

다만 외촉법 제13조 제2항의 요건을 충족하지 않은 외국인투자기업에 대해 계약사무규칙 제8조를 광범위하게 또는 자의적으로 해석하여 실질적 외자유치 효과가 없는 경우에도 만연히 일반규정으로 도피하여 수의계약을 통해 저렴한 임대료의 수

혜를 받도록 하는 것은 지양해야 하기에, 외국인투자기업을 대상으로 외촉법에 따른 수의계약을 하는 경우뿐만 아니라 일반규정에 따른 수의계약을 함에 있어서도 이러한 점을 충분히 고려할 필요는 있을 것이다.

## 다. ●●이 주장하는 수의계약 근거가 적절한지

### 1) ●● 의견

●●은 ‘IKP 운영 관련하여 계약사무규칙 제8조 제1항 제4호의 공익목적에 해당하여 KOTRA와 입주기업간 수의계약을 체결할 수 있다’며 다음과 같은 근거를 제시하고 있다.

- 공익목적으로 판단하는 근거로는 외국투자가에 대한 양질의 원스톱 서비스 제공, 초기 외국투자자의 정착기반 조성 및 투자활성화 도모, Invest KOREA 조직과의 효율성 극대화를 위한 창업보육 및 조기정착 지원의 일환으로 투자자에게 토털 서비스를 제공하고자 IKP를 설립하여 운영하게 되었으므로 공익목적에 부합함.

- 공개 절차나 입찰을 하지 않는 판단 근거로는 외국투자자의 초기 투자 정착에 대한 부분은 투자 계획과도 밀접하게 연관되어 입찰과 같은 공개절차가 아닌 비밀리에 계약을 체결할 필요가 있고, 기업은 적시 입주하여 비즈니스를 해야 하는데 입찰을 할 경우 장시간이 소요되고 각 비즈니스 성격이 다른 기업이 경쟁한다는 것이 성립되지 않으며, 공실이 있는 시점이나 규모가 매번 달라서 일정 시점을 기준으로 해야하는 입찰에 적합하지 않음

- 이에 운영지침의 제4조에는 이와 같은 특성을 고려하여 입주기업 모집 사항에 대해 아래와 같이 규정함

### [표7] 운영지침 제4조 내용

**외국기업창업지원연구센터 운영지침 제4조 (입주기업 모집)** ① 운영관리부서는 외국인투자 유치의 특수성을 고려하여 공고 없이 수시로 투자가전용사무실(이하 “전용사무실”이라 한다.) 입주기업을 모집할 수 있다.

② 운영관리부서는 투자기업의 보안요구가 있거나 투자협상을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 전용사무실 입주기업의 모집과정을 비공개로 할 수 있다.

## 2) 수의계약 근거가 적절한지

계약사무규칙 제8조 제1항 제4호는 ‘국가안전보장, 외교관계, 공익목적, 그 밖에 이에 준하는 사항으로서 비밀리에 계약을 체결할 필요가 있는 경우’를 수의계약 사유로 규정하고 있다.

계약사무규칙은 2007. 11. 28. 재정경제부령 제586호로 제정되었는데 수의계약 사유를 포함한 상당수 규정을 국가계약법 관련 규정을 차용하고 있다. 계약사무규칙 제8조 제1항 제4호는 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제1호 나목을 차용<sup>17)</sup>한 것으로, 위 규정의 해석을 위해서는 해당 규정의 개정 내용을 살펴볼 필요가 있다.

국가계약법 시행령 제26조 제1항 제1호 나목은 당초 ‘국가기관의 행위를 비밀리에 할 필요가 있을 경우’로 규정되어 있었으나, 2006. 5. 25. 대통령령 제19483호로 ‘국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 외교관계 그 밖에 이에 준하는 경우로서 국가기관의 행위를 비밀리에 할 필요가 있을 경우’로 개정되었다. 이와 같이 개정된 이유를 살펴보면 ‘과거에는 “국가기관의 행위를 비밀리에 할 필요가 있을 경우”로만 규정하여 발주기관의 자의적인 판단에 의한 남용의 여지가 있었던 점을 감안하여 “국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 외교관계 및 이에 준하는 경우”라는 상황을 전제조건으로 설정하여 남용의 여지를 차단’하고자 함이라고 밝히고 있다.<sup>18)</sup> 이러한 개정이유를 살펴보면 단순히 비밀리에 할 필요가 있을 경우로는 해당 수의계약 사유에 해당된다고 보기는 어렵고, 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제1호 나목의 경우에는 ‘국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 외교관계 및 이에 준하는 경우’라는 상황이 전제되는 경우에 비로소 해당 수의계약 사유에 해당된다고 봄이 상당하다.

17) 국가기관과 공공기관의 차이를 고려하여 일부 내용만 차용하고 있어 완벽히 동일한 내용은 아님

18) 정원, 공공조달계약법 제3편 下, 법률문화원, 131쪽 참조

이를 차용한 계약사무규칙 제8조 제1항 제4호는 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제1호 나목과 비교하여 ‘공익목적’, ‘비밀리에 계약을 체결할 필요가 있는 경우’가 추가된 점이 다른데, 이러한 점을 고려하여 해당 조항을 해석하면 ‘국가안전보장, 외교관계, 공익목적, 그 밖에 이에 준하는 사항’이라는 상황이 전제되고, 추가적으로 ‘비밀리에 계약을 체결할 필요가 있는 경우’라는 요건이 충족되는 경우에 비로소 해당 수의계약 사유에 해당된다고 함이 상당하다. 여기에서의 ‘공익목적’은 ‘국가안전보장, 외교관계’와 병렬적으로 나열되어 있는 규정형식·체계상 국가안전보장, 외교관계에 준하는 수준일 것이 요구된다고 봄이 상당하고, ‘비밀리에 계약을 체결할 필요가 있는 경우’를 해석함에 있어서는 발주기관의 자의적인 판단을 차단하기 위해 단순히 폭넓은 의미에서 비밀리에 계약을 체결할 필요가 있는 경우가 아닌, 국가안전보장, 외교관계, 공익목적과의 관계에서 입찰 절차를 배제하고 비밀리에 계약을 체결할 합리적 이유가 있는 경우로 제한할 필요가 있다.

준감사인(법무법인 바른 한서희 변호사)은 ‘다만 해당 공익목적은 국가안전보장이거나 외교관계등과 유사하게 비밀성을 필요로 하는 것이어야 할 것으로 보인다. 만일 외국인 투자자의 경우 입찰 등을 통해서 외부에 낙찰 여부가 노출되면 국가 경제나 외국인 투자 유치에 문제가 발생하는 경우라면 공익목적으로서 비밀리에 계약을 체결할 필요가 있는 경우에 해당한다고 볼 수 있을 것’이라는 의견을 제시하였다.

사안의 경우 외국투자자의 초기 투자 정착을 도와 결과적으로 투자유치를 촉진하는데 기여할 수 있다는 점은 일부 공익목적이 인정될 수 있다고 할 것이나, 비밀리에 계약을 체결할 필요가 있다고 보기는 어려운 측면이 있다.

●●은 외국투자자의 초기 투자 정착에 대한 부분은 투자 계획과 밀접하게 연관되어 있어 비밀리에 진행될 필요가 있다고 하나, 투자 계획을 비밀에 부쳐야 할 필

요성이 있다고 하여 사무실 임대차계약을 비밀리에 진행할 필요가 있다고 인정하기에는 연관성이 막연하다.

●●은 무역투자 24 홈페이지 내에 공개적으로 IKP 사무실 임대 안내공고를 하고 있으며,<sup>19)</sup> 대규모의 외국인투자유치사업을 추진하는 경기도, 고양시, 인천경제자유구역청, 부산진해경제자유구역청, 경상남도개발공사, 한국토지주택공사 등도 공모절차를 통해 공개적으로 절차를 진행하고 있다는 점을 아울러 고려하면,<sup>20)</sup> 외국인투자기업의 사무실 임대차계약을 비밀리에 체결할 필요가 있다고 인정하기에는 어려움이 있다.

●●은 과거 입주자모집공고 이후 21. 4. 29.~ 21. 4. 30. IKP 투자가전용사무실 입주희망기업(진스크립트바이오테크코리아 유한회사, 주식회사 통화그룹코리아, (주) 한미래글로벌)을 경쟁적으로 심사한 바 있어 경쟁관계가 성립하지 않는다는 주장도 타당성을 인정하기 어렵다.<sup>21)</sup> 그 이외에 외부에 낙찰 여부가 노출되면 국가경제나 외국인 투자 유치에 문제가 발생된다고 볼 만한 사정이 있다고 보기 어려워, 입찰 절차를 배제하고 비밀리에 계약을 체결할 합리적 이유가 있다고 보기는 어려움이 있다.

따라서 계약사무규칙 제8조 제1항 제4호를 수의계약 근거로 삼는 것은 충분하지 않다.

#### 라. 별도로 다른 수의계약의 근거가 있는지

그 외에 다른 수의계약의 근거로 계약사무규칙 제8조 제1항 제7호, 국가계약법

19) 코트라 홈페이지 내 무역투자 24-공사안내-알림·홍보-시설임대 참조

20) 감사원, 외국인투자 지원제도 운용실태 감사결과 처분요구서(2011. 6.), 특히 p22~24 및 감사원, 한국토지주택공사 청라지구 외자유치 프로젝트 감사(2010. 10.) 감사결과보고서, 특히 p 5~7 참조

21) 문서번호 IA21-1630 참조

시행령 제26조 제1항 제5호 가목 6)을 검토해볼 필요가 있다.

[표8] 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 6) 내용

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조 제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

...중략...

6) 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약

국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목은 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서, 추정가격이 5천만원 이하인 임대차계약 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약은 수의계약을 할 수 있도록 규정하고 있다.

‘계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우’라는 요건은 판단의 여지가 있을 수 있는데, 하위 항목으로 다음과 같이 모두 ‘금액적 요건’을 설정하고 있는 것에 비추어 일정한 금액 이하인 경우 경쟁을 시키는 것이 금액적 측면에서 오히려 비효율적이라고 보아 수의계약을 할 수 있도록 예외를 인정하고 있는 것으로 생각된다. 이에 따르면 사실상 5천만원 이하인 임대차계약을 체결하는 경우에는 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 6)에 따른 수의계약 사유가 인정될 수 있을 것으로 보인다.

[표9] 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 내용

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조 제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

1) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원

이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약

2) 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

3) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.

4) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

5) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업

나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업

다) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자

6) 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약

●●은 외국인투자기업과 매년 계약을 체결하고 있고, 2018~2023년도 입주기업 66개사의 임대료는 (월) 최저 약 50만원~ 최대 약 600만원으로<sup>22)</sup>, 연액 또는 총액 기준으로 추정가격이 5천만원 이하인 임대차계약은 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 6)에 따른 수의계약 사유가 인정될 수 있으나, 연액 또는 총액 기준으로 5천만원을 넘는 임대차계약의 경우 위 조항이 적용되기 어려우며 별도로 다른 수의계약 사유도 존재하지 않는다.

결과적으로 ●●이 수의계약의 방식으로 외국인투자기업과 임대차계약을 하기 위해서는 다른 방안을 강구할 필요가 있다.

## 마. 해결 방안 제언

가능한 방안으로는 ① 연액 기준 5천만원 이하의 임대차계약임을 이유로 국가계

22) ●●은, 계약의 법적성질이 임대차계약이 아닌 비전형계약이라고 주장하나 아래 ‘나. 갱신거절 사유 관련’에서 검토하는 바와 같이 임대차계약으로 봄이 상당하다.

약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 6)에 따른 수의계약 사유를 인정받는 방법, ② 외촉법 제13조 제2항의 요건\*을 충족하는 외국인투자기업을 대상으로 수의계약을 하는 방법, ③ 외촉법에 IKP 창업보육시설의 특수성을 고려하여 별도의 수의계약 근거를 신설하도록 입법 건의를 하는 방법이 있을 수 있다.

\* (원칙) 외국투자가가 해당 외국인투자기업의 의결권 있는 주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 소유하는 기업

(예외) 고용창출규모(현금지원 대상 이상 규모의 고용창출), 외국인투자금액(개별형 외국인투자지역 최소 금액 이상의 외국인투자 금액), 기술이전효과(고도기술수반사업 및 산업지원서비스업으로 지정받은 경우)

현행 규정으로는 연액 기준 5천만원 이하의 임대차계약을 체결하여 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 6)에 따른 수의계약이 가능하나, 이미 연액 5천만원을 초과하는 임대차계약이 있는 상황이고, 또한 현재는 연액 5천만원을 초과하지 않더라도 낮은 수준의 임대료를 계속해서 유지할 수는 없기에\* 위 규정은 수의계약의 근거로 불충분하다.<sup>23)</sup>

\* IKP 사무실의 연도별 공실률은 평균 17%, 임대면적에 대한 연평균 수익 및 지출 수지 '-0.8억원'이고, 여기에서의 수입의 93.4%가 사무실 임대료에 기반한다는 점을 고려하면,<sup>24)</sup> 장기적으로는 임대료의 상승은 불가피하다고 생각됨

그렇기에 장기적인 관점에서는 외촉법 제13조 제2항의 요건을 충족하는 외국인투자기업을 대상으로 수의계약을 하거나, 외촉법에 IKP 창업보육시설의 특수성을 고려한 별도의 수의계약 근거를 신설하도록 입법 건의를 할 필요가 있다고 보인다.

그런데 IKP는 외국인투자유치 개선 및 외국인 투자정착 지원을 위하여 건립된 외국인 투자가 전용서비스 시설로서 특히 초기 정착 지원을 위한 창업보육시설이라는 점을 고려하면, IKP 사무실 임차를 고려하는 외국인투자기업이 현행 외촉법 제

23) IK ★★, IKP 운영성과( '20. 5.), p3 및 (주) 비컨컨설팅, IKP 운영 개선 전략 수립 최종보고서(' 19. 12.), p30~32 참조

24) IK ★★, IKP 운영성과( '20. 5.), p2, 3 참조

13조 제2항의 요건을 충족하는 것은 사실상 어렵다.<sup>25)</sup> 이러한 점에서 외촉법에 IKP 창업보육시설의 특수성을 고려한 별도의 수의계약 근거를 신설하는 내용의 입법 건의를 할 필요성이 크다.

현행 외촉법 제13조 제2항은 외촉법 도입 당시와 크게 달라진 외환수급 상황, 국내기업들의 재무구조 개선 및 투자여력 증대 등을 고려하여 중장기적 관점에서 양질의 투자를 하는 기업을 선별하여 수의계약 혜택을 부여하고 있는데,<sup>26)</sup> IKP 창업보육 지원사업은 투자 여부를 고민하거나 물색하는 초기 단계에 투자를 결심하고 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는다는 점에서 향후 양질의 투자로 이어질 수 있는 발판이 되기에 별도로 그 정당성·필요성을 인정받을 수 있다고 생각된다. 이러한 점을 적극적으로 어필하여 외촉법상 별도로 수의계약이 가능한 근거를 신설하는 방안을 검토·추진해볼 수 있을 것이다.

## [갱신거절 사유 관련]

### 가. 서설

상가임대차보호법 제10조 제1항은 ‘임대인은 임차인이 임대차기간에 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다’고 규정하면서 단서 각 호의 어느 하나의 경우에는 그 예외를 인정하고 있다. 단서 각 호의 사유는 다음과 같다.

25) 또한 해당 기간(5년) 동안 외국인투자비율을 충족하지 못하는 경우 과태료 부과규정(외국인투자촉진법 제37조 제1항 제3호)이 있다는 점에서도 어려움이 있다.

26) 감사원, 외국인투자 지원제도 운용실태 감사결과 처분요구서(2011. 6.), p3~6/ 지식경제위원회 수석전문위원 김호성, 외국인투자 촉진법 일부개정법률안 검토보고서(정부제출), 2012.11., p3~5 및 p9~10/ 법제처 국가법령정보센터, 외촉법(법률 제11535호, 2012. 12. 11. 일부개정) 제정·개정이유/ 법제처 국가법령정보센터, 외촉법 시행령(대통령령 제24585호, 2013. 6. 11. 개정) 제정·개정이유 참조

## [표10] 상가임대차보호법 중 관련 내용

**상가건물 임대차보호법 제9조(임대차기간 등)** ① 기간을 정하지 아니하거나 기간을 1년 미만으로 정한 임대차는 그 기간을 1년으로 본다. 다만, 임차인은 1년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다.

**제10조(계약갱신 요구 등)** ① 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 8. 13.>

1. 임차인이 3기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우
2. 임차인이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우
3. 서로 합의하여 임대인이 임차인에게 상당한 보상을 제공한 경우
4. 임차인이 임대인의 동의 없이 목적 건물의 전부 또는 일부를 전대(轉貸)한 경우
5. 임차인이 임차한 건물의 전부 또는 일부를 고의나 중대한 과실로 파손한 경우
6. 임차한 건물의 전부 또는 일부가 멸실되어 임대차의 목적을 달성하지 못할 경우
7. 임대인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 목적 건물의 전부 또는 대부분을 철거하거나 재건축하기 위하여 목적 건물의 점유를 회복할 필요가 있는 경우
  - 가. 임대차계약 체결 당시 공사시기 및 소요기간 등을 포함한 철거 또는 재건축 계획을 임차인에게 구체적으로 고지하고 그 계획에 따르는 경우
  - 나. 건물이 노후·훼손 또는 일부 멸실되는 등 안전사고의 우려가 있는 경우
  - 다. 다른 법령에 따라 철거 또는 재건축이 이루어지는 경우
8. 그 밖에 임차인이 임차인으로서의 의무를 현저히 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우

●●은 임대기간에 따라 다음과 같은 갱신요건을 두고(운영지침 제9조), 그와 같은 요건을 충족하였는지를 심사하여 갱신여부를 결정하고 있는데, 위와 같은 갱신요건이 상가임대차보호법 제10조 제1항에 부합하는지 검토한다. 상가임대차보호법이 적용되기 위해서는 그 전제로 이 사건 계약의 법적성질이 임대차계약에 해당되어야 하는데, ●●은 이 사건 계약은 임대차계약이 아닌 비전형계약이라고 주장하므로 먼저 이 사건 계약의 법적성질이 무엇인지 살펴본다.

## [표11] 운영지침 제9조 내용

**외국기업창업지원법 제9조(임대기간)** ① 전용사무실 임대기간은 1년 단위로 하며 제5조 제1항 제1호 또는 제2호의 규정에 따라 외국인투자금액의 도착 이행 시 2년까지 연장할 수 있다. 외국인투자기업 등의 요청 시 추가 3년을 연장할 수 있다.

② 총 입주기간이 5년에 달할 경우 위원회의 심의를 거쳐 연장 계약 후 1년 이내에 증액 투자 도착액 한화 1억원 이상을 추가 이행해야 한다. 이 경우 2년까지 연장할 수 있다. 외국인투자기업 등의 요청

시 추가 3년을 연장할 수 있다.

③ 임대 연장조건은 다음의 「표1」과 같이 운영한다.

| 「표1」 임대 연장조건      |                   |                       |                   |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 최초 2년             | 3~5년(+3년)         | 6~7년(+2년)             | 8~10년(+3년)        |
| 투자도착 한화 1억원<br>이상 | 요청시 3년까지 연장<br>가능 | 증액 투자도착*+한화<br>1억원 이상 | 요청시 3년까지 연장<br>가능 |

\*연장 계약기간 시작일로부터 1년을 경과하지 않은 도착금액도 포함한다.

## 나. 이 사건 계약의 법적성질

임대차계약은 당사자 가운데 한쪽이 상대방에게 물건을 사용하게 하고, 상대방은 이에 대하여 일정한 임차료를 지급할 것을 내용으로 하는 계약이다(민법 제618조<sup>27)</sup> 참조).

이 사건 계약의 경우 공사는 외국인투자기업에게 입주사무실을 사용하게 하고, 외국인투자기업은 이에 대하여 (월) 50만원~ 600만원의 일정한 임차료를 지급할 것을 내용으로 하고 있기에 그 법적성질은 임대차계약으로 볼 수 있다.

●●은, 이 사건 계약의 경우 위원회의 심의를 거치기에 일반적인 임대차계약이 아닌 비전형계약(무명계약)이라고 주장하나, ① 계약서에 임대차계약이라고 명시하고 있는 점, ② 임대차계약의 성질을 모두 충족하고 있는 점, ③ 이 사건 계약이 임대차계약임을 전제로 임대료 감면, 갱신조치 등 다양한 조치를 취한 점,<sup>28)</sup> ④ 내부적으로 일정한 절차를 거치는 것은 공공기관 소유 건물의 임대차계약을 엄정하게 관리할 필요성이 있기 때문으로 그로 인해 다른 계약의 성질, 본질이 바뀐다고 볼 만한 다른 특성은 발견되지 않은 점 등에 비추어 ‘내부적으로 일정한 절차를 거친다’는 점으로 인해 이 사건 계약의 성질이 임대차계약이 아니라는 주장은 타당하지

27) 민법 제618조(임대차의 의의) 임대차는 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

28) IA18-2999, IA19-1541, IA20-2315, IA21-969, IA22-1119 등

않다.

관련하여 대법원 2020. 8. 20. 선고 2019다296172, 296189 판결을 살펴보면, 학교법인이 학교법인 소유의 건물을 임차하는 경우 학교법인의 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항은 이사회의 심의·의결사항이고(사립학교법 제16조 제1항<sup>29)</sup>), 학교법인이 의무의 부담을 하고자 할 때에는 관할청의 허가를 받아야 하기에 일정한 절차를 거치게 되는데(사립학교법 제28조 제1항 본문<sup>30)</sup>), 위 2019다296172, 296189 판결은 계약의 성질이 임대차계약임을 전제로 상가임대차보호법 제10조의4 제1항 제4호에서 정한 요건에 해당되는지 여부를 판단한 바 있다.

따라서 이 사건 계약은 그 법적성질이 임대차계약이라고 봄이 상당하다.

#### 다. 갱신요건이 상가임대차보호법에 부합하는지

##### 1) 서론

●●은 임대기간을 1년으로 하여 매년 임대차계약을 체결하고 있는데, 운영지침 제9조 제3항의 (갱신)요건은 다음과 같다.

[표12] 운영지침 상 (갱신) 요건

| 시점                   | (갱신)요건                                                | 위원회<br>심의여부 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 최초 1년                | 입주 1년 이내에 외국인투자금액 도착액이 한화 1억원 이상일 것을 내용으로 하는 투자계획서 제출 | ○           |
| 1->2년 <sup>31)</sup> | <u>최초 입주 1년 이내에 외국인투자 도착금액이 1억원 이상일 것</u>             | x           |

29) 사립학교법 제16조(이사회의 기능) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항

30) 사립학교법 제28조(재산의 관리 및 보호) ① 학교법인이 그 기본재산에 대하여 매도·증여·교환·용도변경하거나 담보로 제공하려는 경우 또는 의무를 부담하거나 권리를 포기하려는 경우에는 관할청의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항은 관할청에 신고하여야 한다.

31) 최초 입주시를 기점으로 한 시점을 의미함, 이하 동일

|        |                                                       |   |
|--------|-------------------------------------------------------|---|
| 2->3년  | 별도 요건 없이 외국인투자기업등이 요청하는 경우                            | x |
| 3->4년  |                                                       |   |
| 4->5년  |                                                       |   |
| 5->6년  | 입주 1년 이내에 외국인투자금액 도착액이 한화 1억원 이상일 것을 내용으로 하는 투자계획서 제출 | o |
| 6->7년  | <u>입주 6년차 기준 1년 이내에 외국인투자 도착금액이 1억원 이상일 것</u>         | x |
| 7->8년  | 별도 요건 없이 외국인투자기업등이 요청하는 경우                            | x |
| 8->9년  |                                                       |   |
| 9->10년 |                                                       |   |

이에 따르면 최초 입주시를 기준으로 계약기간이 ‘2->3년’, ‘3->4년’, ‘4->5년’ 및 ‘7->8년’, ‘8->9년’, ‘9->10년’으로 갱신될 때에는 입주기업이 원하면 별다른 요건 없이 갱신이 가능하도록 하고, ‘(최초 1년)’과 ‘5->6년’에는 입주기업이 투자계획서를 제출하는 경우 비교적 용이하게 해당 요건을 충족할 수 있도록 하고 있다.

문제는 최초 입주시를 기준으로 ‘1->2년’과 ‘6->7년’에 각 ‘입주 1년 이내에 외국인투자 도착금액이 1억원 이상일 것’을 갱신요건으로 하고 있는데, 위 요건을 이유로 갱신을 거절(계약해지)하는 경우 상가임대차보호법 제10조 제1항 제8호의 요건을 충족하는 것으로 해석될 수 있는지 문제된다.<sup>32)</sup> 위 요건은 일반계약에서 쉽게 찾아볼 수 없는 특별한 갱신거절 사유이고, 특히 2018~2023년도 입주기업 66개사 중 9개사가 위 요건을 충족하지 못하여 계약이 해지된 점<sup>33)</sup>에 비추어 해당 요건의 이행이 용이한 것으로 보기에 어려움이 있다는 점을 고려해 보면, 해당 요건이 상가임대차보호법에 저촉되는지 여부를 점검해볼 필요가 있다.

32) 상가임대차보호법 제10조 제1항 제1 내지 제7호의 경우 해당 사항이 없음이 명백하므로 제8호만 검토함

33) 여기에서의 9개사는, (주)에이엠씨닷코리아, 주식회사 주아빛, 아이피엠씨, 에버그린투자파트너스, (주)호주리홀딩스, 선테크 유한회사, 로커스체인파운데이션, 스티보시스템즈코리아, (주)에르메스캐피탈매니지먼트이다.

## 2) 법원의 입장

법원은 상가임대차보호법 제10조 제1항 제8호의 ‘임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유’의 의미를 제1호 내지 제7호에 준하는 사유로 제한 해석할 필요가 있다고 하며, ‘임차인이 임차인으로서의 의무를 뚜렷이 드러날 정도로 이행하지 않아 계약 목적을 달성할 수 없거나 임대인과 임차인 사이에 신뢰관계가 파탄되어 임대차를 계속 존속시키기 어려울 정도에 이른 경우’인지 개별적으로 판단하고 있는 것으로 보인다(의정부지방법원 2022. 4. 19. 선고 2021가단134659 판결, 광주지방법원 순천지원 2023. 1. 10. 선고 2022가단59582 판결 등 참조).

개별 사례를 살펴보면, 대구지방법원 포항지원 2019. 9. 26. 선고 2017가합10409 판결의 경우 임대차계약서상 ‘법에 저촉되는 제조, 영업 및 판매행위의 금지 조항’이 존재하였고 임차인이 이에 위반하여 법에 저촉되는 영업행위를 하여 영업정지처분을 받은 사안에서, 임대인이 임차인에 대하여 상가임대차보호법 제10조 제1항 제8호에 따라 임대차계약 갱신거절을 하였는데 이러한 임대인의 갱신거절을 유효한 것으로 판단하였다. 서울중앙지방법원 2022. 2. 10. 선고 2020가단5204790 판결의 경우 임차인인 피고가 임대차계약 특약사항으로 도로점용료 일부 부담 약정을 체결한 사안에서, 임차인이 도로점용료를 지급할 의무는 임대차계약의 주된 급부 중의 하나인데, 임차인이 3년에 걸쳐 그 부담지급을 거부함으로써 인하여 거래상의 신뢰관계가 심히 훼손된 상태라는 점을 인정하였고, 이는 상가임대차보호법 제10조 제1항 제8호가 정하는 계약갱신 요구에 대한 거절 사유로서 “그 밖에 임차인이 임차인으로서의 의무를 현저히 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우”에 해당한다고 판단하였다.

반면 의정부지방법원 2022. 4. 19. 선고 2021가단134659 판결의 경우 계약 내용에

명시적으로 표시되지 않은 ‘임대인인 원고가 임대차목적물을 직접 사용, 수익할 계획이라는 사정’은 상가임대차보호법 제10조 제1항 제8호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 서울중앙지방법원 2018. 12. 4. 선고 2018가단25470 판결의 경우 임대차계약서에 임대차 목적물의 용도가 고시원으로 되어 있으나 용도를 고시원으로 한정하는 약정은 별도로 없고, 기존 임차인이 게스트하우스로 이미 영업을 하고 있던 것을 넘겨받아 피고(신규 임차인)가 게스트하우스로 계속 운영한 사안에서, 피고가 임대차 목적물을 고시원이 아닌 게스트하우스의 용도로 사용하고 있고 이로 인하여 행정당국으로부터 제재를 받았다고 하더라도 이를 상가임대차보호법 제10조 제1항 제8호에서 정하는 임차인으로서의 의무를 현저히 위반한 경우에 해당한다고 보기에 부족하다고 판단하였다.

위 판시내용을 종합해보면, 특약사항 위반을 이유로 한 갱신거절이 상가임대차보호법 제10조 제1항 제8호의 요건을 충족하는 것으로 해석되기 위해서는, 계약서에 임대차계약상 주된 의무로 명시되어 있거나, 계약 당시의 제반 사정, 계약서의 내용, 형식 및 계약의 목적 등에 비추어 계약상 주된 의무로 해석되는 경우로서, 이러한 주된 의무를 실제로 이행하지 않은 결과 계약의 목적을 달성할 수 없거나 임대인과 임차인 사이의 신뢰관계가 훼손되어 더 이상 계약관계를 유지할 수 없다고 볼 수 있는 경우에 이르러야 할 것이다.

준감사인(법무법인 바른 한서희 변호사)도 ‘계약서상 명시적으로 어떠한 의무를 요구하고(특약사항의 명시적 존재) 이러한 특약사항이 주된 급부인 임대차계약에 대한 대가로서 지급되어야 하는 것으로 해석될 수 있어야 한다. 임차인이 특약사항을 위반함으로써 주된 급부에 대한 위반에 해당해야 하며, 특히 이로써 임대인과 임차인 사이의 신뢰관계의 훼손이 인정되어야 한다. 단순히 추가의무를 위해 노력

할 의무를 기재하는 등 단순 권고 정도로 계약서에 명시되었다면 추가의무 불이행 등을 이유로 하여 계약갱신을 거절하는 것은 정당성을 인정받기 어려울 것이다'라는 의견을 제시하였다.

### 3) 사안의 경우

‘입주 1년 이내에 외국인투자 도착금액이 1억원 이상일 것’이라는 요건이 계약의 주된 의무인지 아니면 단순한 추가적인 의무에 불과한지 판단하기 위해서는 계약서에 입주요건 관련 내용을 어떻게 규정하고 있는지 살펴볼 필요가 있다.

계약서 내용 중 입주요건과 관련된 부분은 다음과 같다.

#### [표13] 계약서 내용 중 입주요건 관련 내용

**제6조(입주기업의 입주자격 유지 의무)** ① “을”은 다음 각 호 중 어느 하나의 요건을 유지하여야 한다.

1. 외촉법에 따른 외국투자자로서, 입주신청서에 기재한 투자프로젝트에 대하여 외촉법상에 규정된 절차에 따라 외국인투자신고를 마치고 입주 1년 이내에 외국인투자금액 도착액이 한화 1억 원 이상일 것
2. 외촉법에 따른 외국인투자기업으로서, 입주신청서에 기재한 투자프로젝트에 대하여 입주 1년 이내에 증액 외국인투자금액 도착액이 한화 1억 원 이상일 것
3. 최초 입주개시일 기준 외국인투자기업 등록일이 1년을 경과하지 않았을 것
4. 총 입주기간이 5년에 달한 입주기업의 경우, 외촉법에 따른 외국인투자기업으로서 연장계약 시작일 직전 1년 내 증액투자에 대한 외국인투자신고를 마치고 연장계약 이후 1년 이내에 증액 외국인투자금액 도착액이 한화 1억원 이상일 것. 단 연장계약 개시일로부터 소급하여 1년 내에 도착한 외국인투자금액도 증액 외국인투자금액 도착액으로 본다.

④ “을”의 입주자격 유지의무 위반 시 계약 연장이 불가할 수 있으며, 구체적인 사항은 외국기업창업지원 연구센터 운영지침 등에 따르도록 한다.

**제7조(계약의 갱신)** ① “갑”과 “을”은 임대기간은 1년 단위로 하며 외국기업창업지원연구센터 운영지침 제5조 제1항 제1호부터 제3호의 규정에 의한 외국인투자금액 도착 이행 시 2년까지 연장 할 수 있다. “을”이 요청시 추가 3년을 연장할 수 있다.

② “을”의 총 입주기간이 5년에 달할 경우 입주기업 선정 위원회의 심의를 거쳐 연장 계약 후 1년 이내에 증액 투자 도착액 한화 1억원 이상을 추가 이행해야 한다. 이 경우 2년까지 연장할 수 있다. “을”의 요청시 추가 3년을 연장할 수 있다.

③ “을”의 임대 연장은 외국기업창업지원연구센터 운영지침에 따라 다음의 「표1」과 같이 운영됨을 확인한다.

「표1」임대 연장조건

| 최초 2년             | 3-5년(+3년)         | 6-7년(+2년)             | 8-10년(+3년)        |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 투자도착 한화 1억원<br>이상 | 요청시 3년까지 연장<br>가능 | 증액 투자도착*<br>한화 1억원 이상 | 요청시 3년까지 연장<br>가능 |

\* 연장 계약기간 시작일로부터 1년을 경과하지 않은 도착금액도 포함한다.

④ "을"의 임대기간의 만료로 연장계약을 체결하고자 하는 경우 "을"은 임대차계약 만료 1개월 전에 운영관리부서에 연장계약의 체결을 요구하고, 승인을 얻어야 한다.

#### 제8조(계약해제·해지 및 종료)

① "을"이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 행하였을 시에는 "갑"은 임대기간의 만료일 이전이라도 상당기간의 최고 등의 절차를 거쳐 계약을 해제·해지하거나 종료할 수 있다.

1. "을"이 "갑"의 사무실에 입주하기 위하여 제출한 서류가 허위로 작성되었거나 입주 후 1년 내에 투자 이행 및 외국인투자기업 등록이 이루어지지 않았을 경우

계약서 제6조는 입주자격 유지의무를 부과하면서 입주자격 유지의무 위반 시 계약을 해지할 수 있도록 규정하고, 제7조는 외국기업창업지원연구센터 운영지침 제9조의 내용을 그대로 갱신요건으로 설정하고 있으며, 제8조는 입주 후 1년 내에 투자이행이 이루어지지 않았을 경우를 계약해지사유로 규정하며 계약의 근간이 되는 의무임을 반복적으로 밝히고 있다. 위와 같은 내용에 비추어 보면 '입주 후 1년 내에 투자이행이 이루어질 것'이라는 요건은 (단순히 추가의무를 위해 노력할 의무를 부과한 것을 넘어서서) 임대차계약의 주요한 의무사항임이 표명되거나 그 당시 상황으로 보아 주요한 의무사항으로 양 당사자가 분명하게 인식한 것으로 보기에 충분하다. 따라서 이를 위반하여 입주 후 1년 내에 투자이행이 이루어지지 않는 경우 계약의 근간이 되는 주된 의무를 위반한 것이 되어 더 이상 계약을 계속할 수 없을 정도로 신뢰관계가 훼손되었다고 평가될 수 있을 것으로 생각된다(대법원 1994. 12. 22. 선고 93다2766 판결, 대법원 1997. 4. 7. 선고 97마575 판결 등 참조).

다만 임차인이 갱신거절이 정당하지 않다는 점을 다룰 경우를 대비하여, 이 사건 계약서에 '외국인투자를 촉진하기 위하여 일정한 요건을 갖춘 외국인투자기업일 것을 전제로 낮은 수준의 임대료로 사무실을 제공(임대) 하는 것'이라는 계약의 목적

을 명시적으로 밝혀둔다면 입주자격 유지의무가 이 사건 계약의 주된 의무라는 점이 좀 더 명확해질 것으로 보인다(대법원 1997. 4. 7. 선고 97마575 판결\* 참조). 계약의 목적은 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있을 때 해석의 방향을 제시해주며 계약상 주된 의무인지 여부를 판단하는 요소가 되기 때문이다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2018두60588 판결, 대법원 2021. 3. 25. 선고 2018다275017 판결 등 참조).

\* 계약상의 의무 가운데 주된 채무와 부수적 채무를 구별함에 있어서는 급부의 독립된 가치와는 관계없이 계약을 체결할 때 표명되었거나 그 당시 상황으로 보아 분명하게 객관적으로 나타난 당사자의 합리적 의사에 의하여 결정하되, 계약의 내용·목적·불이행의 결과 등의 여러 사정을 고려하여야 한다(위 97마 575 판결).

즉, 이 사건 계약은 외국인투자를 촉진하기 위하여 일정한 자격요건을 갖춘 외국인투자기업들을 대상으로 낮은 수준의 임대료로 사무실을 제공하는 것이기에, 입주자격 유지의무는 위와 같은 혜택을 받기 위한 전제조건으로 이 사건 계약의 주된 의무사항이라고 해석될 수밖에 없고, 위와 같은 ‘계약의 목적 조항’은 위와 같은 해석의 방향을 제시함으로써 갱신거절의 정당성과 관련한 법적분쟁이 발생하는 경우 공사에게 유리한 방향으로 기능할 것으로 기대된다.

## [임대차계약서 및 관련규정 내용 관련]

### 가. 임대차계약서 내용 관련

#### 1) 임대차계약서 제1조 제2항 관련

**제1조(총칙) ②** “을”은 “갑”이 사무실임대와 관련한 법령, 외국기업창업지원연구센터관리 운영 규정, 지침 등을 준수할 것에 동의한다. 법령, 규정 및 지침 등이 개정되는 경우 갱신되어 체결되는 계약부터 적용됨을 확인한다.

-> “법령, 규정 및 지침 등이 개정되는 경우 갱신되어 체결되는 계약부터 적용됨을 확인한다”고 규정하는 경우, 외국인투자기업별로 갱신계약체결일이 언제인지에

따라 개정 법령 등의 적용 시기가 달라지게 된다. 그런데 수범자의 법적안정성과 예측가능성을 확보하기 위해서는 개별적으로 적용시기가 달라지는 것은 바람직하지 않다.<sup>34)</sup> 특히 해당 조항이 유리하게 개정된 법의 적용시점을 임의로 뒤로 늦추는 것이 되는 경우 그 효력이 없기에(법 제15조, 편면적 강행규정), 해당 조항은 효력이 부정될 수 있다.

이러한 점을 고려하여 “법령, 규정 및 지침 등이 개정되는 경우 갱신되어 체결되는 계약부터 적용됨을 확인한다”는 부분은 삭제 또는 수정할 필요가 있다.

## 2) 임대차계약서 제8조 제5항 관련

**제8조(계약해제·해지 및 종료)** ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 임대기간만료일 이전이라도 계약을 해지할 수 있다.

1. “을”이 임대료의 3기의 차임액에 달하도록 연체한 경우
2. “을”이 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 제49조 제1항 제2호에 따른 집합제한 또는 금지조치(같은 항 제2호의 2에 따라 운영시간을 제한한 조치를 포함한다)를 총 3개월 이상 받음으로써 발생한 경제사정의 중대한 변동으로 폐업한 경우로서 “을”이 해지를 통고한 경우
3. 임대차 목적물이 전부 또는 일부 멸실 등의 사유로 임대차 목적을 달성하지 못할 경우
4. 기타 천재지변 등의 불가항력 등의 사유로 6개월 이상 임대차 목적을 달성하지 못할 경우
- ⑤ 제2항에 의해 계약이 종료된 때에는 “갑”, “을” 모두 이에 대해 이의를 제기하거나 손해배상을 요구할 수 없다.

-> 제8조 제5항은 제2항에 의해 계약 종료 시 갑, 을 모두 이의제기, 손해배상을 할 수 없도록 규정하고 있다. 그런데 제3호의 경우, 임차인(을)의 귀책으로 임대차 목적물이 전부 또는 일부 멸실되는 결과가 발생할 수 있는데, 현행 제8조 제5항에 따르면 이 경우에도 갑은 을에게 손해배상을 청구할 수 없는 불합리한 결과가 발생한다. 또한 제1호의 경우, 을의 임대차보증금반환청구권이 소멸된 상태(을의 미지급차임액이 보증금액을 초과하여 보증금액에서 모두 공제된 경우)에서 계속하여 점유를 하는 경우 손해배상이 문제될 수 있는데, 현행 제8조 제5항에 따르면 이 경우

34) 대법원 2022. 12. 22. 선고 2020도16420 판결 참조

에도 갑은 을에게 손해배상을 청구할 수 없는 불합리한 결과가 발생한다.<sup>35)36)</sup>

이러한 점을 고려하여 “갑”이 이의제기, 손해배상을 하지 못하도록 하는 해당 조항은 삭제 또는 수정할 필요가 있다.

## 나. 관련규정 내용 관련

### [표14] 운영규정 제10조 내지 제12조, 운영지침 제15조 제6항 내용

**운영규정 제10조(임대료)** ② 임대료는 임대감정가액 또는 시중임대시세를 비교한 방법(임대사례비교)으로 IK대표가 별도로 정한다.

**제11조(관리비)** ② 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 월정관리비를 IK 대표가 별도로 정한다.

각호 생략

**제12조(임대료 등 감면)** 공사 사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 임대료 등을 감면 또는 면제할 수 있다.

1. 조세, 공과금, 그 밖의 부담 급증 및 경제사정이 급격히 악화된 경우
2. 공공기관, 비영리단체로서 공사 사업수행 상 필요하다고 인정되는 경우
3. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 제1급 감염병 등에 의한 경제사정 악화가 심각한 경우
4. 중소기업기본법에 의한 중소기업 및 소상공인기본법에 의한 소상공인으로서 불가항력 상황에 따른 경영악화에 대한 지원이 필요하다고 인정되는 경우
5. 그 밖에 임대여건 변화로 인해 필요하다고 인정되는 경우

**운영지침 제15조(임대료 등 부과, 징수)** ⑥ IK 대표는 전용사무실 입주를 촉진하기 위하여 필요하다고 판단될 경우, 일정한 기준을 정하여 임대료, 시설 대여료 및 기타 서비스 사용료 등 감면혜택 등의 조치를 취할 수 있다.

35) 임대차계약의 종료에 의하여 발생된 임차인의 목적물반환의무와 임대인의 연체차임을 공제한 나머지 보증금의 반환의무는 동시이행의 관계에 있으므로, 임대차계약 종료 후에도 임차인이 동시이행의 항변권을 행사하여 임차건물을 계속 점유하여 온 것이라면, 임대인이 임차인에게 위 보증금반환의무를 이행하였다거나 그 현실적인 이행의 제공을 하여 임차인의 건물명도의무가 지체에 빠지는 등의 사유로 동시이행의 항변권을 상실하게 되었다는 점에 관하여 임대인의 주장·입증이 없는 이상, 임차인의 위 건물에 대한 점유는 불법점유라고 할 수 없으며, 따라서 임차인으로서의 이에 대한 손해배상의무도 없다(대법원 1990. 12. 21. 선고 90다카24076 판결 등).

그런데 이 사건 임대차계약이 해지되어 종료될 당시 피고의 미지급 차임액이 망 A의 임대차보증금채무액을 초과하는 점, 미지급 차임이 임대차보증금에서 공제되어 임대차보증금채무가 전부 소멸한 점은 앞서 본 바와 같고, 이처럼 임대차보증금반환청구권을 상실한 임차인인 피고로서는 원고들을 상대로 이 사건 상가 인도와의 동시이행을 주장할 수도 없다고 할 것이다. 그렇다면 동시이행의 항변권을 상실한 상태에서 계속된 피고의 이 사건 상가 점유는 불법점유라고 보아야 하고, 피고는 원고들에게 이로 인한 손해배상의무가 있다고 봄이 합당하다(의정부지방법원 2019. 12. 12. 선고 2019나1573 판결).

36) 운영지침 제13조는, 제12조 제1항의 계약해지 사유에 해당함에도 불구하고 외국인투자유치를 위해 계속하여 입주기업을 존치할 필요가 있다고 인정하는 경우(제1호), 외국인투자기업 등의 입주수요가 없어 공실이 될 가능성이 높은 경우(제2호) 등에는 위원회의 심의를 거쳐 계약을 유지할 수 있도록 규정하고 있어, ‘임대차보증금반환청구권이 소멸된 상태(을의 미지급차임액이 보증금액을 초과하여 보증금액에서 모두 공제된 경우)에서 계속하여 점유를 하는 경우’가 발생할 가능성이 있다.

-> 임대료 감면조치를 취하는 주체 관련, 운영규정 제12조는 그 주체를 ‘사장’으로 규정하고 있으나 운영지침 제15조 제6항은 그 주체를 ‘IK대표’로 규정하고 있다.

‘IK대표’는 임대료, 관리비를 포함하여 입주기업 선정 및 임대차계약과 관련된 대부분의 사항을 정하고 있고,<sup>37)</sup> 임대료의 ‘결정’에는 ‘가감’이 모두 포함된 것이기에 ‘결정’의 개념 속에 포함되어 있는 ‘감면’역시 IK 대표가 하는 것이 체계에 부합한다고 생각된다. 입주기업 선정 및 임대차계약과 관련된 사항 중 유독 임대료의 감면만을 떼어내어 사장이 할 수 있다고 규정한 것은 어색한 측면이 있다는 점을 아울러 고려하면, 운영규정 제12조의 임대료 감면 주체를 ‘공사 사장’에서 ‘IK 대표’로 수정하는 방안을 검토해볼 필요가 있다.

## [위원회 구성 및 운영 관련]

### 가. 현황

운영규정 제9조 제2항은 ‘세부 위원회 구성 및 운영사항은 IK 단장이 별도로 정한다’고 규정하고, 운영세칙은 ‘위원회 구성 및 운영’에 관하여 다음과 같이 정하고 있다.

#### [표15] 운영세칙 중 ‘위원회 구성 및 운영’에 관한 내용

**IKP 입주기업선정위원회 운영세칙 제2조(구성)** ① 위원회의 위원장은 ●●장이 담당한다.

② 위원회의 간사는 투자보육센터PM이 담당한다.

③ 위원회는 위원장, 간사, 투자유관 전문위원, 투자유치실 산업PM 6명으로 구성한다.

**제3조(기능)** 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. IKP 투자가전용사무실 입주신청 기업의 입주자격 및 선정
2. 입주기업의 계약해지사유 발생 시 계속입주 가능여부
3. 기타 IKP 입주기업 입·퇴실에 관하여 위원회의 검토가 필요하다고 인정되는 사항

37) 운영규정, 운영지침 및 입주기업 선정 구성에 관한 내부방침(IA20-786) 등을 모두 IK 대표가 정하고 있다.

**제4조(심의대상)** ① IKP 투자가전용사무실 입주를 신청한 잠재 외국인투자기업 및 기 투자기업

② 계약해지사유가 발생한 IKP 입주기업

③ 계약연장 심의를 받고자하는 IKP 입주기업

**제5조(개최)** ① 효율적인 의사결정을 위해 서면결의로 한다.

② 위원회 운영세칙 신규도입·변경·조정·폐지를 위한 결의도 서면결의로 한다.

**제6조(회의)** ① 위원장은 위원회 운영을 총괄한다.

② 위원회는 서면결의로 하며 항목별 점수 및 각 심의위원이 부여한 점수의 평균점으로 입주 또는 계속 입주 가능여부를 결정한다.

⑤ 위원회는 재적위원 2/3 이상의 성원으로 개최된다.

**제7조(심의결과)** 위원회의 심의결과는 위원장의 결재로 확정한다.

**제8조(회의록)** 기안자는 위원회의 의사경과 및 그 결과를 기록하고 심사위원의 서명날인을 받아 보관하여야 한다.

**<별지 제2-1호 서식> IKP 입주기업선정위원회 심사 기준표 및 <별지 제2-2호 서식> IKP 입주기업선정위원회 심사위원 평가기준**

○ 입주기업은 심사 기준표에 의거 70점 이상을 받은 업체로 제한

○ 단 투자가전용사무실의 공실이 발생하면 위원장은 60점까지 조정할 수 있음

입주신청을 접수한 ●●은 형식적 요건 구비여부를 확인한 후 지체 없이 위원회에 입주심의를 상정하고, 위원회는 입주자격\* 구비여부 등을 고려하여 입주허용여부를 결정하고 있다.

위원회는 위원장(●●장), 간사, 투자유관 전문위원, 투자유치실 산업PM 6명의 내부직원으로 구성되고, 재적위원 2/3 이상의 성원으로 개최되기에 통상 6명(=9명 \*2/3)이 심의를 하고 있다. 위원회 구성과 관련하여 위원 선정 절차나 기준, 이해충돌방지를 위한 장치는 별도로 마련되어 있지 않다.

위원회는 모두 서면결의로 진행하고 있으며, <별지 제2-3호 서식> 심사위원 평가기준표에 의해 위원은 각 항목별 점수를 부여\*하고, 심사위원별 점수의 평균이 70점(공실이 발생하여 위원장이 조정하는 경우는 60점) 이상인 경우 입주를 승인하고 있다.

\* 2018-2023년 위원회 심사위원 평가내용을 점검한 결과, 김죽현 심사위원을 제외하고는 모두 평가점수 이외에 종합평가의견을 기재하지 않았다.

다만 입주자격을 갖춘 기업의 입주신청이 적어 공실이 발생하게 될 경우 입주자격을 완화하여 적용할 수 있고, 단기임대는 입주 심의절차를 생략할 수 있다.

●●은 위원회의 심사가 끝난 이후 결과보고를 하는데, 대부분 다음과 같이 심의 결과만 요약, 정리하고 있을 뿐 위원의 발언내용이나 심의내용이 도출된 이유(근거, 배경) 등에 대해서는 적시하지 않고 있다.\*

#### [표16] 결과보고(회의록) 내용 개괄

- |                           |
|---------------------------|
| 1. 심사대상기업                 |
| ○ 기업명                     |
| ○ 국가                      |
| ○ 업종                      |
| ○ 투자신고금액                  |
| ○ 입주희망시기                  |
| ○ 입주희망 사무실                |
| 2. 심사결과                   |
| ○ 총점                      |
| ○ 심사완료일                   |
| ○ 참석위원                    |
| 3. 향후 추진사항                |
| ○ 심사결과 통보 및 사무실 임대차 계약 예정 |
| 유첨: IKP 입주기업 심사 점수표 1부    |

\* '주아빛'의 경우 갱신여부를 결정하는 위원회의 심의결과 8개월만 연장('22.1.9~'22.9.18)이 되었는데, 회의록을 갈음하는 것으로 보이는 IA21-41 공문에는 어떤 이유로 8개월만 기간연장이 되었는지 확인할 수 있는 내용이 기재되어 있지 않다.

### 나. 보완이 필요한 사항

#### 1) 위원 선정 관련

위원회는 업체선정을 통해 수의계약을 하는 사항에 관련된 사항을 심의하기에 공정하고 객관적인 심의·의결이 필요하다.

그런데 위원회는 내부직원만으로 위원회를 구성하고, 외부위원을 둘 수 있는 근거는 별도로 두고 있지 않다. 또한 총 9명의 위원회 구성인원 중 실제 심의에 참여

하는 6명의 위원을 선정하는 기준이나 절차가 존재하지 않아 어떤 기준으로 위원을 선정하는지 불투명한 측면이 있다.

이러한 점을 고려하여 내부직원 이외에 외부위원을 두고,\* 위원 선정 기준이나 절차에 대해서도 별도로 정하여 평가의 공정성 및 객관성을 확보하는 방안을 검토할 필요가 있다.\*\*

\* 예시: '외부위원은 관련분야 전문가들로 구성된 전문가풀에서 위촉하고, 전체 위원의 0분의 0 이상으로 구성한다'고 규정

\*\* 예시: '내부위원은 제2조 제3항에 따른 위원후보군 중 위원회 개최 시 무작위 추출방식을 통해 위원을 구성한다'고 규정

## 2) 이해충돌방지 장치 관련

위원회 심의과정에서 위원의 이해충돌 방지를 위한 제척, 회피, 기피 사유를 규정하지 않고 있는데, 제척, 회피, 기피 제도는 공정하고 객관적인 심의의 기초가 되는 장치이기에 해당 내용을 규정해둘 필요가 있다.\*

또한 이해충돌 시 위원이 회피 신청을 하지 않은 경우에 대한 별도의 제재 규정이 없는 경우 이해충돌방지 장치의 실효성이 떨어지기에, 제재 규정도 함께 둘 필요가 있다.\*\*

### \*[표17] 예시

**제0조(위원의 제척·기피·회피)** ① 위원회를 구성하기 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위원은 해당 심의에서 제척된다.

1. 해당 계약의 이해당사자가 되는 경우(대리관계 포함)
2. 평가일 기준 최근 3년 이내 심의 대상업체에 재직한 경력이 있는 경우
3. 기타 공정한 심사를 수행할 수 없는 경우

② 이해관계자는 특정 위원이 불공정한 심의를 할 우려가 있다고 인정할만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사유를 서면으로 위원회에 제출하고 기피를 신청할 수 있으며, 참석위원 과반수의 찬성으로 기피 여부를 결정한다. 이 경우에 기피 결정을 받은 자는 그 심의에 참여하지 못한다.

③ 위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 심의를 회피할 수 있다.

\*\* 예시: '위원이 회피 신청을 하지 않은 것이 발견된 경우 위원장은 해당 위원에 대하여 향후 위원 자격을 박탈한다'고 규정

### 3) 심의 방식 관련

위원회는 업체선정, 수의계약과 같은 중요한 의사결정을 함에도 서면심의 방식으로만 진행되고 있어 충실한 심의가 이루어지는지 우려가 된다. 모든 회의를 대면으로 하는 것은 현실적인 한계가 있을 것이나, 서면심의 방식으로만 모든 회의를 진행하는 것 역시 바람직하지는 않기에, 사안의 중요도, 시급성, 안건의 특수성 등을 종합적으로 고려하여 충실한 심의가 가능하도록 보완이 필요하다.\* 또한 회의 전 안건 송부 기한을 명시적으로 규정하여 위원들에게 충분한 검토 시간을 확보할 수 있도록 아울러 보완할 필요가 있다.

#### \* [표18] 예시

제0조 (위원회의 운영) 위원회는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 위원이 출석하는 회의(화상회의를 포함한다)로 개최하여야 한다.

1. 안건의 내용이 경미한 경우
2. 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우
3. 천재지변이나 그밖의 부득이한 사유로 인하여 위원회 출석에 의한 의사정족수를 채우기 어려울 경우

### 4) 회의록 작성 관련

●●은 위원회의 심사가 끝난 이후 별도로 회의록을 작성하지 않고 'IKP 입주기업 선정위원회 심사 결과보고' 또는 'IKP 투자가 전용사무실 임대차 계약체결(안)'을 제목으로 하는 공문을 작성하여 사실상 회의록으로 갈음하는 것으로 보인다. 운영세칙 제8조는 회의록에 위원회의 의사경과 및 그 결과를 기록하도록 규정하고 있으나, 앞서 살펴본 바와 같이 위원의 발언내용을 구체적으로 적시하지 않고 심의결과만 요약, 정리하고 있어 의사결정의 투명성, 책임성을 저해할 우려가 있다.<sup>38)</sup>

「공공기록물 관리에 관한 법률」은 공공기관의 의사결정 과정의 투명성 및 책임성 등을 확보하기 위해 회의록 작성 및 보존을 명시하고 있는 만큼(제4조, 제5조),<sup>39)</sup> 심의내용 중 중요한 사항, 심의 결과가 도출된 이유(근거, 배경) 등에 대해서는 회의록으로 작성, 보존할 필요가 있다.<sup>40)</sup>

## 관계부서 의견

●●은, 재단법인 서울대학교 발전기금이 주식회사 b에 서울대학교 창업보육센터 내 일부 호실(c호, d호)을 임차한 사안에서, 서울중앙지방법원 2020. 4. 21. 선고 2019가단5102133 판결이 ‘d호를 상가임대차보호법의 적용대상인 상가건물이라고 볼 수 없다’고 판시한 바 있어, IKP 사무실도 이에 따라 상가임대차보호법의 적용대상인 상가건물이 아니라고 보아야 한다고 주장한다.

그러나 해당 하급심 판결의 구속력이 해당 판시 사안 이외에 사실관계가 다른 경우에만 미친다고 보기는 어렵다(대법원 1996. 10. 25. 선고 96다31307 판결 참조).

또한 위 2019가단5102133 판결은, 해당 사무실(d호)이 ‘창업보육센터’임을 이유로 상가임대차보호법의 적용대상이 아니라고 명확히 판시하고 있지 않아, b가 사업자등록을 하였다거나 해당 사무실(d호)을 영리 목적의 영업용으로 사용하였다고 볼 증거가 없어 상가임대차보호법 적용대상인 상가건물에 해당하지 않았다고 보았

38) 이는 서면방식에 의한 심사의 결과 나타난 현상으로도 볼 수 있어, 앞서 3)항과 같이 심의방식을 개선하는 경우 회의록을 충실히 작성하는데 도움이 될 수 있을 것으로 생각된다.

39) **공공기록물 관리에 관한 법률 제4조(공무원 등의 의무)** ① 모든 공무원과 공공기관의 임직원은 이 법에서 정하는 바에 따라 기록물을 보호·관리할 의무를 갖는다.

② 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 국민에게 공개되어 활용될 수 있도록 적극적으로 노력하여야 한다.

**제5조(기록물관리의 원칙)** 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물의 생산부터 활용까지의 모든 과정에 걸쳐 진본성(眞本性), 무결성(無缺性), 신뢰성 및 이용가능성이 보장될 수 있도록 관리하여야 한다.

40) 이 부분은 앞서 1)~3)항과 달리 관련 규정은 마련되어 있는 상태이나 실제 운영의 측면에서 개선이 필요한 사항이기에 별도로 예시를 두지 않았다.

을 가능성도 배제할 수 없다(서울중앙지방법원 2022. 8. 9. 선고 2022가단5125976 판결 참조).<sup>41)</sup>

상가임대차보호법이 적용되는 상가건물의 임대차는 사업자등록의 대상이 되는 건물로서 임대차 목적물인 건물을 영리를 목적으로 하는 영업용으로 사용하는 임대차를 가리키는데(상가임대차보호법 제2조), IKP 사무실의 경우 사업자등록의 대상이 되는 건물로서 입주기업들이 해당 사무실을 영업용으로 사용하고 있기에 상가임대차보호법이 적용되는 상가건물이라고 봄이 상당하다고 판단된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다40967 판결 참조).

## 조치할 사항

★★장은,

① 외촉법 개정건의 등을 통해 수의계약 근거를 확보할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

② 계약서에 ‘목적’ 조항을 추가하여 갱신거절의 정당성을 확보하는 방안을 검토하시기 바랍니다. (권고)

③ 계약서 제1조 제2항 및 제8조 제5항을 삭제 또는 수정하고 운영규정 제12조를 개정하시기 바랍니다. (개선요구)

④ 위원회 구성 및 운영 관련, 외부위원 추가 및 위원선정방식에 관한 규정을 신설하고, 이해충돌방지장치를 마련하여 객관성을 확보하고, 심의방식 개선 및 회의록 작성 충실화를 통해 충실한 심의가 가능하도록 방안을 검토하시기 바랍니다. (권고)

41) 일시사용을 위한 상가건물 임대차임이 명백한 경우에 해당되어 상가임대차보호법이 적용되지 않았을 수도 있다(상가임대차보호법 제16조).